

1500407-24.2022.8.26.0595

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Serra Negra

Foro: Foro de Serra Negra

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Rua Santa Edwiges tem denúncias de tráfico contra esse morador e passamos e percebemos que o acusado estava parado de frente a essa casa e realizamos a abordagem e em revista pessoal foram localizadas seis porções de cocaína e questionamos e ele nos informou que era usuário e que teria adquirido a droga em Itapira e foi conduzido à Delegacia de Polícia" (fl. 68).

As provas colhidas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua José Bonifácio, 258, Serra Negra-SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500407-24.2022.8.26.0595 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500407-24.2022.8.26.0595

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

EMERSON JONATAS FRANCO PINTO DE CAMARGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

EMERSON JONATAS FRANCO PINTO DE CAMARGO foi denunciado como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 11 de maio de 2022, na Rua Santa Edwiges, Alto das Palmeiras, nesta cidade e Comarca de Serra Negra - SP, trazia consigo, para consumo próprio 06 (seis) porções de cocaína, pesando aproximadamente 10,97g (dez gramas e noventa e sete decigramas), droga que provoca dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de constatação de fl. 28.

O réu foi citado e intimado (fl. 61) e a denúncia foi recebida em audiência em 20 de setembro de 2022 (fls. 66/67).

Em audiência de instrução, o réu apresentou defesa preliminar, foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação e foi decretada a revelia do réu (fls. 68).

Em alegações finais escritas o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 73/74), enquanto a Defesa pugnou por sua absolvição (fls. 79/81).

É o resumo dos fatos, dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei

9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade está comprovada pelo termo circunstanciado de ocorrência (fls. 06/07) e por meio do laudo químico-toxicológico (fls. 62/64).

Consta nos autos, que no dia dos fatos, os Policiais Militares realizavam patrulhamento rotineiro quando avistaram o réu em um local conhecido como ponto de comércio de drogas. Realizada a abordagem, os policiais encontraram, em poder do réu, as porções das drogas acima especificadas, que alegadamente se destinariam ao consumo próprio.

A autoria é inconteste.

O réu não compareceu em audiência de instrução, no qual teve sua revelia decretada (fl. 66/67).

A testemunha Wilson Estati Lopes, Policial Militar, ouvido em Juízo, confirmou os fatos, disse: "Nós estávamos em patrulhamento no Alto das Palmeiras tendo em vista que pela Rua Santa Edwiges tem denúncias de tráfico contra esse morador e passamos e percebemos que o acusado estava parado de frente a essa casa e realizamos a abordagem e em revista pessoal foram localizadas seis porções de cocaína e questionamos e ele nos informou que era usuário e que teria adquirido a droga em Itapira e foi conduzido à Delegacia de Polícia" (fl. 68).

As provas colhidas no decorrer da instrução, pelo depoimento do Policial Militar e pelo laudo toxicológico, restou comprovado que ocorreram os fatos descritos na denúncia.

Assim, ao cabo da instrução, verifico que a conduta do réu subsume-se ao tipo penal descrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Considerando que o réu possui maus antecedentes criminais (fls. 27/29), inócua a pena de advertência sobre os efeitos da droga (os quais, ademais, são de conhecimento notório). Aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 30 dias.

Ante o exposto, e atenta a tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar E.J.F.P.C. por incurso no artigo 28 inciso II, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de trinta dias.

Custas ex legis.

P.I.C.

Serra Negra, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA